Soluciones caso práctico - clase 13/10/2026

Pregunta 1: Organización municipal y competencias sobre el dominio público

Órganos necesarios en un municipio de 35.000 habitantes

El municipio de Villaverde del Río se rige por el régimen común de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), al contar con 35.000 habitantes. Conforme al artículo 20.1 de la LRBRL, la organización municipal obligatoria está integrada por:

- El Alcalde: Órgano unipersonal necesario en todos los Ayuntamientos (art. 20.1.a LRBRL).
- Los Tenientes de Alcalde: Órgano necesario en todos los municipios para sustituir al Alcalde en casos de vacante, ausencia o enfermedad (art. 20.1.a y 23.3 LRBRL).
- El Pleno: Integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde (art. 20.1.a y 22.1 LRBRL).
- La Junta de Gobierno Local: Es preceptiva en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes (art. 20.1.b LRBRL). Al tener 35.000 habitantes, su constitución es legalmente obligatoria.
- La Comisión Especial de Cuentas: Órgano preceptivo en todos los municipios sin excepción (art. 20.1.e y 116 LRBRL).
- Las Comisiones Informativas (u órganos de estudio, informe o consulta): Son órganos necesarios en todos los municipios de más de 5.000 habitantes (art. 20.1.c LRBRL).

Competencia originaria para otorgar licencias de uso demanial y su delegabilidad

- Competencia originaria: El artículo 21.1.q) de la LRBRL atribuye al Alcalde la competencia originaria para el otorgamiento de licencias, salvo que las leyes sectoriales la atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. Tratándose de una licencia para el uso común especial del dominio público municipal mediante la instalación de una carpa, la competencia corresponde originariamente a la Alcaldía-Presidencia.
- Delegabilidad: De conformidad con el artículo 21.3 de la LRBRL, el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en la Junta de Gobierno Local, en los Tenientes de Alcalde o en los Concejales, salvo las materias legalmente indelegables enumeradas de forma taxativa en dicho precepto (convocatoria y presidencia del Pleno, voto de calidad, concertación de créditos extraordinarios, jefatura superior de personal, entre otras). Al no hallarse el otorgamiento de licencias dentro de las prohibiciones de delegación, dicha competencia es plenamente delegable en la Junta de Gobierno Local.

Pregunta 2: Capacidad, canal de presentación y acreditación de la representación

Validez de la presentación presencial y canales obligatorios

La solicitud fue presentada de forma presencial por D. Manuel de manera conjunta: en su propio nombre y en representación de la Asociación Cultural «Cultura Libre».

- Respecto a D. Manuel (persona física): El artículo 14.1 de la Ley 39/2015 (LPACAP) reconoce a las personas físicas el derecho a elegir si se comunican con la Administración a través de medios electrónicos o presenciales. Al no constar obligación reglamentaria específica, su comparecencia presencial es plenamente válida a título particular.
- Respecto a la Asociación Cultural «Cultura Libre» (persona jurídica): El artículo 14.2.a) de la LPACAP impone a las personas jurídicas la obligación inexcusable de relacionarse a través de medios electrónicos para cualquier trámite. Además, quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente están compelidos a emplear dicho canal (art. 14.2 in fine). Por consiguiente, la presentación presencial incumple el mandato legal.
- Consecuencia jurídica: De acuerdo con el artículo 68.4 de la LPACAP, si un sujeto obligado presenta su solicitud presencialmente, la Administración no la inadmitirá de plano, sino que le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. A todos los efectos legales, se tendrá por fecha de presentación de la solicitud aquella en que se realice la subsanación electrónica.

Acreditación de la representación y falta de aportación inicial

- Forma de acreditación: Según el artículo 5.3 y 5.4 de la LPACAP, la representación para formular solicitudes en nombre de terceros debe acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna (poder notarial, documento administrativo fidedigno), o bien mediante comparecencia personal (*apud acta*) en la sede electrónica o ante la oficina de asistencia en materia de registros.
- Consecuencias de la omisión inicial: El artículo 5.6 de la LPACAP establece que la falta de acreditación de la representación no impide que se tenga por realizado el acto. La Administración debe otorgar al interesado un plazo de 10 días hábiles para que aporte el título representativo o subsane el defecto, bajo apercibimiento de que, si no lo hiciera en plazo, se le tendrá por desistido de su solicitud con arreglo al artículo 68 de la LPACAP.

Pregunta 3: Cómputo de plazos y régimen de subsanación

Vencimiento del plazo de 10 días hábiles

- Notificación practicada: Viernes 9 de octubre.
- Dies a quo: Conforme al artículo 30.3 de la LPACAP, el cómputo inicia a partir del día siguiente a aquel en que tiene lugar la notificación. El cómputo arranca el sábado 10 de octubre.
- Reglas de exclusión: El artículo 30.2 de la LPACAP excluye del cómputo los sábados, los domingos y los días declarados festivos. El enunciado excluye festivos locales y autonómicos, pero subsiste la Fiesta Nacional de España del 12 de octubre, festivo cívico e inhábil en todo el territorio nacional según el calendario laboral oficial y el artículo 30.7 de la LPACAP.

El cómputo detallado día a día transcurre de la siguiente manera:

1. Sábado 10 de octubre: Inhábil (sábado).
2. Domingo 11 de octubre: Inhábil (domingo).
3. Lunes 12 de octubre: Inhábil (Festivo Nacional - Fiesta Nacional de España).
4. Martes 13 de octubre: Día 1 hábil.
5. Miércoles 14 de octubre: Día 2 hábil.
6. Jueves 15 de octubre: Día 3 hábil.
7. Viernes 16 de octubre: Día 4 hábil.
8. Sábado 17 y domingo 18 de octubre: Inhábiles.
9. Lunes 19 de octubre: Día 5 hábil.
10. Martes 20 de octubre: Día 6 hábil.
11. Miércoles 21 de octubre: Día 7 hábil.
12. Jueves 22 de octubre: Día 8 hábil.
13. Viernes 23 de octubre: Día 9 hábil.
14. Sábado 24 y domingo 25 de octubre: Inhábiles.
15. Lunes 26 de octubre: Día 10 hábil (Fecha exacta de vencimiento).

(Nota de cómputo alternativo: si se interpretara que el supuesto prescindía de toda festividad en dicho lapso computando el 12 de octubre, los 10 días hábiles finalizarían el viernes 23 de octubre).

Diferencias entre subsanación y mejora (art. 68 LPACAP)

- Subsanación (art. 68.1 LPACAP): Es un deber reglado y obligatorio de la Administración ante una solicitud que adolece de defectos formales o carece de documentos preceptivos impuestos por el ordenamiento. Se concede al interesado un plazo improrrogable de 10 días para corregir la falta.
- Mejora voluntaria (art. 68.3 LPACAP): Es una potestad facultativa del instructor que procede en solicitudes regulares para elevar la calidad, eficacia o idoneidad material de la pretensión por conveniencia del interés público, requiriendo la conformidad del solicitante y formalizándose en acta sucinta.

- Consecuencia de no aportar el seguro en plazo: De acuerdo con el artículo 68.1 de la LPACAP, si transcurre el plazo sin subsanar la falta de la póliza exigida por la ordenanza municipal, se tendrá al solicitante por desistido de su petición, dictándose resolución expresa que declare concluso el procedimiento por desistimiento (art. 21.1 LPACAP).

Pregunta 4: Ampliación de plazos y tramitación de urgencia

Solicitud de ampliación de plazo (art. 32 LPACAP)

- Requisitos: La Administración puede conceder la ampliación de oficio o a instancia de parte si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de terceros. Tanto la petición como la resolución deben producirse formalmente antes del vencimiento del plazo original (art. 32.1 y 32.3 LPACAP). D. Manuel solicitó la prórroga en plazo (14 de octubre) alegando demoras de la aseguradora.
- Duración máxima: El artículo 32.1 de la LPACAP fija como límite legal un periodo que no exceda de la mitad del plazo original. Para un plazo de 10 días hábiles, la ampliación máxima posible es de 5 días hábiles adicionales.
- Régimen de impugnación: El artículo 32.5 de la LPACAP declara que los acuerdos sobre ampliación de plazos o su denegación no son susceptibles de recurso administrativo ni jurisdiccional independiente.
- Efectos del silencio: Al no dictar resolución expresa antes del vencimiento del plazo ordinario, la solicitud no opera como prórroga automática. No existe previsión legal de silencio positivo en la ampliación de plazos. Sin embargo, en virtud del principio *pro actione* recogido en el artículo 73.3 de la LPACAP, si el interesado realiza la subsanación antes o en el mismo día en que se le notifique la resolución que declara el desistimiento, su actuación surtirá plenos efectos legales.

Tramitación de urgencia (art. 33 LPACAP)

- Órgano competente: Corresponde acordarla al órgano competente para la tramitación o resolución del procedimiento, bien de oficio o a solicitud motivada del interesado, por razones de interés público (art. 33.1 LPACAP).
- Efectos sobre los plazos: Implica la reducción a la mitad de los plazos ordinarios establecidos para la instrucción y resolución del procedimiento (art. 33.1 LPACAP).
- Fase excluida: El artículo 33.1 *in fine* excluye de la reducción los plazos relativos a la presentación de solicitudes y de recursos.

Pregunta 5: Régimen de informes y suspensión de plazos

Carácter y plazo de emisión de los informes (art. 80 LPACAP)

- Regla general: Salvo que una disposición legal sectorial establezca otra cosa, los informes administrativos tienen la consideración de facultativos y no vinculantes (art. 80.1 LPACAP).
- Informe de la Policía Local: Al ser un informe técnico sectorial de seguridad vial para evaluar la instalación de la carpa en la vía pública, reviste carácter facultativo (el instructor estimó conveniente pedirlo) y no vinculante (ilustra el criterio del instructor pero no ata la resolución final).
- Informe previo de la Comisión Informativa de Cultura: Las Comisiones Informativas son órganos preceptivos únicamente para dictaminar los asuntos que hayan de someterse al conocimiento o decisión del Pleno (art. 20.1.c LRBRL y art. 123 del ROF). Al tratarse de una licencia municipal cuya competencia recae en el Alcalde (o en la Junta de Gobierno Local), la intervención de la Comisión Informativa es facultativa y no vinculante.
- Plazo general de emisión: Conforme al artículo 80.2 de la LPACAP, los informes deben ser emitidos en el plazo general de 10 días a través de medios electrónicos.

Demora en la emisión e interrupción/suspensión del procedimiento

- Continuación del procedimiento: El artículo 80.3 de la LPACAP determina que, de no emitirse el informe en el plazo establecido, se proseguirán las actuaciones del procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora.
- Supuestos de suspensión del plazo máximo para resolver: El artículo 22.1.d) de la LPACAP permite suspender el plazo para resolver y notificar únicamente:
    1. Cuando deban solicitarse informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración.
    2. Dicha suspensión comprende el tiempo transcurrido entre la petición (notificada al interesado) y la recepción del informe (igualmente notificada).
    3. El plazo de suspensión no podrá rebasar en ningún caso los tres meses.

Al ser el informe de seguridad vial facultativo, su ausencia no habilitaba jurídicamente a la Administración para suspender el plazo máximo legal para resolver.

Pregunta 6: Funcionamiento del Pleno y estatuto de los concejales

Régimen de sesiones ordinarias y quórums del Pleno

- Periodicidad de sesiones ordinarias: Conforme al artículo 46.2.a) de la LRBRL, en los municipios de régimen común con población comprendida entre 20.001 y 100.000 habitantes (como Villaverde del Río, con 35.000 hab.), el Pleno debe celebrar sesión ordinaria obligatoriamente como mínimo una vez al mes.
- Quórum de asistencia: Para su constitución válida, el Pleno exige la asistencia de al menos un tercio del número legal de miembros, que nunca podrá ser inferior a tres (art. 46.2.c LRBRL). Dicho quórum debe mantenerse durante toda la sesión, siendo inexcusable la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les sustituyan.
- Quórum de votación para acuerdos de carácter general: Conforme al artículo 47.1 de la LRBRL, la regla general es la mayoría simple de los miembros presentes (más votos a favor que en contra). La mayoría absoluta solo se exige para las materias tasadas en el artículo 47.2 de la LRBRL (aprobación de ordenanzas fiscales, aprobación o modificación del Reglamento Orgánico propio, instrumentos de planeamiento urbanístico general, etc.).

Grupos Políticos, concejales no adscritos y límites a sus derechos

- Constitución de Grupos Políticos: Según el artículo 73.3 de la LRBRL, los concejales se agrupan por criterios de adscripción política atendiendo a las candidaturas electorales con las que concurrieron a las elecciones municipales, de conformidad con lo que regule el Reglamento Orgánico Municipal.
- Concejal no adscrito: Adquiere tal condición aquel concejal que no se integre en el grupo político constituido por su formación de origen, abandone su grupo político de procedencia o sea expulsado de este (mecanismo institucional frente al transfuguismo político).
- Limitaciones de sus derechos (art. 73.3 LRBRL):
    - *Derechos políticos:* No pueden ostentar cargos de representación institucional en nombre del grupo originario ni asumir puestos representativos directivos asignados a los grupos políticos. Se preserva su derecho constitucional individual de participación política (voz, voto y derecho a la información del art. 77 LRBRL), pero sin atribuírsele ventajas directas asignadas a la disciplina de grupo.
    - *Derechos económicos:* No pueden percibir asignaciones económicas asignadas a los grupos políticos ni ostentar retribuciones o indemnizaciones por dedicación exclusiva o parcial que sean superiores a las que percibían en su grupo de procedencia antes del abandono o expulsión.

Pregunta 7: Validez y régimen de eficacia de las notificaciones

Requisitos de contenido de una notificación válida (art. 40.2 LPACAP)

Toda notificación cursada por la Administración debe contener de forma inexcusable:

1. El texto íntegro de la resolución.
2. La indicación expresa de si el acto pone fin o no a la vía administrativa.
3. Los recursos que contra el mismo procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial.
4. El órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse.
5. El plazo legal para interponerlos.

Naturaleza jurídica y eficacia de la notificación del 19 de noviembre

- Naturaleza jurídica: Se trata de una notificación defectuosa regulada en el artículo 40.3 de la LPACAP. Aunque traslada el texto íntegro del acto dictado por el Alcalde, omite completamente el pie de recursos (ausencia de expresión de vía administrativa, recursos procedentes, órgano y plazos).
- Régimen de eficacia (art. 40.3 LPACAP): La notificación no desplegó plenos efectos el 19 de noviembre. Surtirá efectos jurídicos únicamente a partir del día en que se verifique alguna de las siguientes circunstancias:
    1. Que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento fehaciente del contenido y alcance de la resolución.
    2. Que el interesado interponga cualquiera de los recursos que legalmente procedan.
- Mientras no concurran estos supuestos, el acto no gana firmeza y los plazos de preclusión procesal no computan en perjuicio de D. Manuel ni de la asociación.

Pregunta 8: Autotutela, eficacia temporal y régimen del silencio administrativo

Autotutela declarativa y autotutela ejecutiva

- Autotutela declarativa: Potestad de la Administración de declarar unilateralmente qué es conforme a Derecho en una relación jurídica concreta, alterando situaciones patrimoniales o deberes de los particulares sin requerir auxilio o pronunciamiento judicial previo. Se consagra en la presunción de validez de los actos administrativos (*favor acti*, art. 39.1 LPACAP).
- Autotutela ejecutiva: Potestad de la Administración de ejecutar forzosamente sus propios actos mediante el uso de sus propios medios coactivos ante la desobediencia o resistencia del administrado, sin necesidad de incoar un proceso judicial de ejecución (art. 98 y 99 LPACAP).

Demora y retroactividad de los efectos del acto

- Demora de efectos (art. 39.2 LPACAP): La eficacia del acto válido queda aplazada en los siguientes supuestos:
    1. Cuando así lo exija el propio contenido del acto (sometido a condición o término suspensivo).
    2. Cuando su eficacia esté supeditada a su formal notificación o publicación.
    3. Cuando requiera la aprobación preceptiva de un órgano superior.
- Retroactividad de efectos (art. 39.3 LPACAP): Excepcionalmente, los actos producen efectos retroactivos únicamente:
    1. Cuando se dicten en sustitución de actos declarados nulos o anulados.
    2. Cuando produzcan efectos favorables al interesado, concurriendo que los supuestos de hecho ya existieran en la fecha a que se retrotraigan los efectos y no se lesionen derechos o intereses legítimos de terceros.

Sentido del silencio administrativo ante la falta de resolución expresa

- Sentido aplicable: El sentido del silencio administrativo en este procedimiento es negativo (desestimatorio).
- Fundamentación jurídica: El artículo 24.1, párrafo segundo, de la LPACAP establece una excepción terminante a la regla general del silencio estimatorio: «El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos [...] cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público». Al versar la pretensión sobre una autorización o licencia de uso común especial sobre el demanio municipal para ocupar la vía pública con una carpa, el transcurso del plazo máximo legal sin notificar resolución legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio negativo.

Pregunta 9: Ejecución forzosa, coacción directa y vía de hecho

Ejecución subsidiaria frente a coacción administrativa directa

- Diferenciación conceptual:
    - *Ejecución subsidiaria (art. 102 LPACAP):* Medio formal de ejecución forzosa para actos que impliquen obligaciones de hacer que no sean personalísimas. Requiere la preexistencia de un acto administrativo formal, la intimación previa de cumplimiento voluntario y el apercibimiento del medio coactivo a utilizar. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la Administración ejecuta la prestación por sí o mediante terceros a costa de aquél.

    - *Coacción administrativa directa:* Ejercicio directo e inmediato de la fuerza pública por parte de los agentes de la autoridad ante situaciones de flagrancia, riesgo inminente para la seguridad ciudadana o desorden grave, habilitada por la legislación de orden público (art. 15 de la Ley Orgánica 4/2015) sin que medie un procedimiento declarativo previo.
- Medio de ejecución adecuado para retirar la carpa: La retirada y desmontaje de una carpa constituye una obligación de hacer fungible o no personalísima. Por consiguiente, el cauce legal ordinario de ejecución forzosa previsto en la LPACAP es la ejecución subsidiaria (art. 100.1.b y 102 LPACAP), tramitada bajo el régimen de desahucio y recuperación de oficio del dominio público usurpado (art. 55 y siguientes de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas).

Vía de hecho administrativa y consecuencias de la retirada inmediata

- Concepto de vía de hecho: Situación jurídica irregular en la que incurre la Administración cuando realiza actuaciones materiales de coacción que cercenan derechos o perturban situaciones posesorias desprovistas de cobertura jurídica, bien por carecer por completo de título jurídico formal que legitime la intromisión, bien por haber prescindido de modo radical del procedimiento administrativo legalmente establecido (art. 97.1 LPACAP).
- Calificación jurídica: Si los operarios o la Policía Local proceden a desmantelar y confiscar la carpa sin notificar formalmente una orden resolutoria de desalojo con apercibimiento expreso y concesión de un plazo prudencial de retirada voluntaria, el Ayuntamiento incurriría en una vía de hecho administrativa.
- Efectos: Al no haber practicado una notificación con plenos efectos de la denegación (art. 40.3 LPACAP) ni haber tramitado el requerimiento previo de desalojo forzoso (art. 97 y 99 LPACAP), la actuación material carece de título ejecutivo eficaz. D. Manuel y la asociación podrían promover un recurso contencioso-administrativo al amparo del artículo 30 de la Ley 29/1998 (LJCA) por la vía de hecho con petición de medidas cautelarísimas de reposición, o deducir acciones sumarias interdictales para la protección de la tenencia y resarcimiento de los daños materiales generados.

Pregunta 10: Padrón municipal y derechos de los vecinos

Régimen jurídico de la inscripción padronal y eficacia probatoria

- Régimen de inscripción: Conforme al artículo 15 de la LRBRL, toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien resida en varios términos municipales debe empadronarse exclusivamente en aquel en el que habite durante más tiempo al año.

- Valor probatorio: Según el artículo 16.1 de la LRBRL, la inscripción en el Padrón municipal constituye prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo a todos los efectos jurídicos. Las certificaciones que se expidan de dichos datos tienen el carácter de documentos públicos fehacientes ante cualquier Administración y Juzgado.

Derechos de los vecinos (art. 18.1 LRBRL) y mecanismos de ejercicio

Entre los derechos que ostentan los vecinos se encuentran:

1. Derecho de sufragio pasivo y activo: Ser elector y elegible en los comicios municipales de conformidad con la legislación electoral (art. 18.1.a LRBRL).
2. Derecho de uso y aprovechamiento: Utilizar los servicios públicos locales y acceder a los aprovechamientos comunales conforme a las ordenanzas (art. 18.1.c LRBRL).
3. Derecho a la información y petición: Ser informado y dirigir solicitudes y peticiones a la corporación sobre materias de competencia local (art. 18.1.d y 18.1.e LRBRL).
4. Derecho a exigir servicios mínimos obligatorios: Exigir formalmente la implantación y prestación regular de los servicios públicos obligatorios fijados en la ley (art. 18.1.g LRBRL).

Ejercicio de la iniciativa popular y exigencia de servicios públicos

- Iniciativa popular municipal (art. 70 bis LRBRL): Los vecinos con derecho de sufragio activo pueden presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos sobre competencias locales. En municipios con una población de entre 20.001 y 100.000 habitantes (como Villaverde del Río), la iniciativa debe estar avalada mediante firmas fehacientes de al menos el 10% de los vecinos empadronados. Una vez acreditada la representatividad, la propuesta debe ser admitida, tramitada y sometida preceptivamente a debate y votación en el Pleno.
- Exigencia de prestación de servicios públicos mínimos (art. 18.1.g y 26 LRBRL): Frente a la omisión municipal en la prestación de los servicios catalogados como obligatorios por el artículo 26 de la LRBRL (recogida de residuos, alumbrado público, abastecimiento domiciliario de agua, pavimentación, parque público, etc.), el vecino puede instar formalmente la intimación a la Administración local. En caso de inactividad de la corporación o desestimación expresa, el administrado ostenta legitimación activa directa para interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por inactividad material de la Administración, al amparo del artículo 29.1 de la Ley 29/1998 (LJCA).